

1504466-45.2019.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... de arma de fogo de uso restrito, outra por tráfico, ao passo que o corréu Guilherme possui ao menos uma condenação anterior por roubo. Desta forma, fixo a pena-base de ambos acima do mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1504466-45.2019.8.26.0309 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 17 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1504466-45.2019.8.26.0309 - 2019/001875

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

GUILHERME DOS SANTOS SILVA e RODRIGO DOS SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

RODRIGO DOS SANTOS SILVA e GUILHERME DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 8 de junho de 2019, por volta das 22h30min., na Avenida Nelson Vilaça, 531, Jardim do Lago, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante o emprego de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Elisângela Viel Ferro e Giovanna Aparecida Pedro Moura, teriam subtraído, para ambos, o veículo VW/Gol, ano e modelo 2009, de cor cinza, placas EGL-8009/Jundiaí/SP, avaliado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); 1 (um) óculos de grau, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais); 1 (um) pen drive, avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais); 1 (um) celular marca Samsung, modelo J7 Pro, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); 1 (um) vestido de festa, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais), a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta

reais) em dinheiro, além de vários documentos, bens esses pertencentes às citadas vítimas.

Oferecida e recebida a denúncia, ambos os acusados constituíram defensor, convalidando sua citação, e apresentaram resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se os acusados nos termos da denúncia, bem como requereu o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência com relação ao acusado Rodrigo.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, em caso condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; em caso de entendimento diverso, seja operado o aumento mínimo pelo reconhecimento das causas de aumento de pena supramencionadas; a fixação de regime mais brando que o fechado para início de cumprimento da pena; bem como o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio dos boletins de ocorrência de fls. 3/5 e 91/92, autos de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 26 e 29, relatório de fls. 7/8, bem como pelo depoimento pessoal das vítimas e pela oitiva de uma testemunha de acusação, colhidos em audiência. No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o acusado Rodrigo negou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que não tem qualquer relação com os fatos e que estava na igreja no momento do crime.

Da mesma forma, em juízo, o corréu Guilherme negou a autoria delitiva, aduzindo que estava em sua residência no momento do crime.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, na fase policial, os acusados foram fotograficamente reconhecidos pelas vítimas Elisângela e Giovanna. Ademais, em Juízo, ambos foram pessoalmente reconhecidos pela vítima Elisângela, a qual, de forma firme e convincente os indicou como sendo os dois indivíduos que praticaram o roubo, asseverando que o acusado Rodrigo foi o indivíduo que apontou a arma para si durante a ação criminosa, enquanto Guilherme segurava a vítima Giovanna pelo braço.

Ouvidas em juízo, as vítimas esclareceram que haviam acabado de chegar à sua residência, quando foram abordadas por dois indivíduos, sendo que ao menos um deles estava armado. Eles exigiram que lhes entregassem seus pertences, chegando um deles a apontar a arma para a vítima Elisângela, ameaçando-a de morte, antes de fugirem no veículo de propriedade desta. Foram levados a bolsa, o celular e o veículo da vítima Elisângela, entre outros bens, sendo que o veículo foi localizado algumas horas após o crime, na cidade de Várzea Paulista. Da vítima Giovanna, foi levada apenas uma blusa que estava no interior do veículo, a qual não foi recuperada.

Ambas as vítimas asseveraram que os indivíduos estavam com o rosto à mostra e trajavam moletom, bem como que a ação foi rápida.

A testemunha de acusação Rômulo Laguardia Frisene, policial civil, afirmou que realizou diligências no endereço apontado no GPS do celular da vítima Elisângela, bem como que foram feitas pesquisas visando à identificação dos moradores do local. Identificados ao acusados, estes foram apresentados às vítimas, que os reconheceram como os roubadores. Não os conhecia os réus antes dos fatos. Não se recorda se foi localizado algum bem.

A testemunha de defesa Anderson Siqueira Fugii, guarda municipal, afirmou que localizaram o veículo da vítima, um Gol cinza, na cidade de Várzea Paulista, não sabendo informar se a vítima apresentou um relatório do celular furtado. Não conhece os réus.

Já as demais testemunhas de defesa pouco ou nada acrescentaram sobre os fatos, na medida em que não os presenciaram, tampouco lograram êxito em comprovar, como tentou a Defesa, que os acusados Rodrigo e Guilherme estavam, respectivamente, na Igreja e em sua residência, no momento do crime.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Importa observar que as provas amealhadas aos autos corroboram o relato que ambos os réus estavam presentes no momento do crime, sendo inequívoca sua participação na empreitada criminosa.

Também, a palavra das vítimas não deixa margem a dúvidas no sentido de que os indivíduos anunciaram o assalto armados, exercendo grave ameaça, sendo prescindível a apreensão da arma.

Importa ressaltar que, embora a Lei n.º 13.654/18 tenha revogado o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, que previa o aumento da pena no caso de o delito ser cometido com emprego de arma, em se tratando de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipificou a conduta de forma autônoma, no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, com a cominação de aumento da pena em 2/3.

Por conseguinte, a conduta consistente em exercer a grave ameaça com emprego de arma de fogo permanece sendo causa de aumento de pena, mas passou a subsumir-se ao tipo penal descrito no artigo 157, §2º-A do Código Penal, cujo preceito secundário comina percentual de aumento mais gravoso do que aquele previsto no antigo inciso I do §2º do artigo 157 do mesmo diploma legal. Superada, portanto, a tese defensiva que pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

No que pertine à qualificadora de concurso de agentes, da mesma forma, a palavra das vítimas não deixa margem a dúvidas no sentido de que os agentes atuavam em conjunto e com unidade de desígnios entre si, objetivando a subtração dos bens. Tais qualificadoras foram descritas em detalhes pelas vítimas, que indicaram o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários, contudo, ambos possuem maus antecedentes, sendo que o acusado Rodrigo possui duas condenações anteriores, uma por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, outra por tráfico, ao passo que o corréu Guilherme possui ao menos uma condenação anterior por roubo. Desta forma, fixo a pena-base de ambos acima do mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes e a referente ao emprego de arma de fogo, elevo a pena aplicada em 2/3 (dois terços), estabelecendo-a em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33

(trinta e três) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Esclareço que considereei uma só das causas de aumento de pena (Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º - A, inciso I - `scillicet`, a que mais aumenta e que dever prevalecer sobre as demais), na forma do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Os réus iniciarão o cumprimento da pena no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repreensão ao crime praticado, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR RODRIGO DOS SANTOS SILVA e GUILHERME DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA